

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5658/2552

นางปราณี หล่อสกุลสินธ์
นางมณฑารัตน์ หล่อสกุลสินธ์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1361

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงที่จำเลยที่ 2 ได้มาเป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์ โจทก์มีสิทธิในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 และเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทำนิติกรรมโอนที่ดินพิพาททั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์เจ้าของกรรมสิทธิ์อีกคนหนึ่งมิได้รู้เห็นยินยอม นิติกรรมการโอนที่ดินดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันกรรมสิทธิ์รวมในส่วนของโจทก์ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1361 วรรคสอง โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนที่โจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งได้

จำเลยทั้งสองเพ่งอ้างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมาทำฎีกา เป็นการนำพยานเอกสารเข้าสู่สำนวนความโดยไม่ถูกต้องตาม ป.วิ.พ. มาตรา 88 จึงรับฟังไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์กับจำเลยที่ 1 ต่างเป็นภริยาของจำเลยที่ 2 โดยโจทก์อยู่กินกับจำเลยที่ 2 มาประมาณ 40 ปี แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และมีบุตรด้วยกัน 9 คน จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนว่าบุตรทั้งเก้าเป็นบุตรของจำเลยที่ 2 โดยชอบด้วยกฎหมาย โจทก์กับจำเลยที่ 2 ร่วมกันประกอบกิจการค้าหนังโค หนังกระบือ และมันสำปะหลัง โดยก่อตั้งบริษัทชื่อล่อจิ้นเส็ง จำกัด บริษัทดังกล่าวตั้งอยู่เลขที่ 2 - 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และโจทก์กับจำเลยที่ 2 พักอาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณที่ตั้งบริษัท โจทก์ร่วมกับจำเลยที่ 2 ดำเนินการค้าเรื่อยมาจนกิจการของบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด มั่นคง โดยโจทก์เป็นผู้ดูแลงานทั่วไปและหาลูกค้าตลอดจนรับรองลูกค้า โจทก์กับจำเลยที่ 2 สามารถร่วมกันซื้อที่ดิน 4 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 6691 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 9 ไร่ 33 ตารางวา ราคาปัจจุบันประมาณ 27,000,000 บาท ที่ดินโฉนดเลขที่ 4791 ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 2 งาน 18 ตารางวา ราคาปัจจุบันประมาณ 32,775,000 บาท ที่ดินโฉนดเลขที่ 26946 ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 1 งาน 87 ตารางวา ราคาปัจจุบันประมาณ 28,050,000 บาท กับที่ดินโฉนดเลขที่ 26947 ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 3 งาน 95 ตารางวา ราคาปัจจุบันประมาณ 59,250,000 บาท รวมราคาที่ดิน 4 แปลง เป็นเงินประมาณ 147,075,000 บาท โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวครึ่งหนึ่ง แต่ให้จำเลยที่ 2 จดทะเบียนในชื่อจำเลยที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ไว้แต่เพียงผู้เดียวเพื่อความสะดวกในการนำที่ดินไปทำนิติกรรมต่างๆ ต่อมาประมาณปลายปี 2535 จำเลยที่ 1 หลอกหลวงให้จำเลยที่ 2 โอนที่ดินทั้งสี่แปลงซึ่งโจทก์เป็นเจ้าของรวมดังกล่าวให้เป็นสินส่วนตัวของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 หลอกหลวงว่าที่ดินทั้งสี่แปลงมีราคาถูกแต่แท้จริงที่ดินมีราคารวมกันสูงกว่าสิทธิของจำเลยที่ 1 ที่จะได้รับส่วนแบ่งจากสินสมรส จำเลยที่ 2 ยอมโอนที่ดินให้แก่จำเลยที่ 1 โดยมีการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6691 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน

2535 โอนที่ดินโฉนดเลขที่ 26946 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2535 และโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 4791 กับโฉนดเลขที่ 26947 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 อันเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์แจ้งจำเลยทั้งสองให้โอนที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์คืนโจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย ขอให้พิพากษาว่า ที่ดินทั้งสี่แปลงตามฟ้องเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ครึ่งหนึ่ง และเพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินดังกล่าวระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนที่ดินซึ่งปลอดภาระติดพันให้โจทก์โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งสิ้น หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง โดยให้จำเลยทั้งสองส่งมอบโฉนดที่ดินแก่โจทก์ไปดำเนินการจดทะเบียนเอง ถ้าจำเลยทั้งสองไม่สามารถโอนที่ดินโดยปลอดภาระติดพันให้โจทก์ได้ ก็ให้จำเลยทั้งสองชดใช้เงิน 73,537,500 บาท แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 โดยจดทะเบียนสมรสกันตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2483 เดิมจำเลยที่ 1 ร่วมกับจำเลยที่ 2 ประกอบกิจการค้ายี่ห้อจิ้นเส็ง และยี่ห้อล่อจิ้นเส็ง ต่อมาเมื่อปี 2494 จึงจดทะเบียนเป็นบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด โจทก์มิใช่ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 2 โจทก์มิได้ร่วมประกอบกิจการค้ากับจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด โจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์เหนือส่วนได้เสียในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงให้จำเลยที่ 1 ด้วยความสมัครใจเพื่อเป็นการชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1 ในเหตุที่จำเลยที่ 1 เคยยกยอกถ่ายเทพทรัพย์สินอันเป็นสินสมรสไปปรนเปรอโจทก์และบุตรของโจทก์จำนวนมาก ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ เนื่องจากโจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่มีการทำนิติกรรมโอนที่ดินหรือนับตั้งแต่วันที่โจทก์อ้างว่าได้ทราบข้อเท็จจริง ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงมีราคารวมกันประมาณ 30,000,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่เคยร่วมประกอบกิจการค้ากับจำเลยที่ 2 ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 หามาได้โดยลำพัง และเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ 2 โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงให้จำเลยที่ 1 ด้วยความสมัครใจ เพราะรู้สึกสำนึกในความผิดที่เคยแอบนำสินสมรสไปปรนเปรอโจทก์และบุตรของโจทก์มากเกินไปจนเกินควร อันไม่เป็นธรรมแก่จำเลยที่ 1 ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงมีราคารวมกันประมาณ 30,000,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม นางสาวสุมาลี บุตรของจำเลยที่ 2 ซึ่งเกิดจากโจทก์ และนางดวงจิต บุตรของจำเลยที่ 2 ซึ่งเกิดจากจำเลยที่ 1 ต่างยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้นางดวงจิต เข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6691 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ ที่ดินโฉนดเลขที่ 4791, 26946 และ 26947 ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 2 โอนให้แก่จำเลยที่ 1 เฉพาะส่วนที่เป็นของโจทก์หนึ่งในสามส่วนให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวให้โจทก์หนึ่งในสามส่วนโดยปลอดจากภาระติดพัน โดยให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีเงินได้ และค่าใช้จ่ายในการโอน หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง ถ้าจำเลยทั้งสองไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคาที่ดินเป็นเงิน 49,025,000 บาท ทั้งนี้ นางดวงจิต ไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์สินมรดกตกทอดให้แก่ตนกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 100,000 บาท ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 6691 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เมือง) จังหวัดสมุทรปราการ กับที่ดินโฉนดเลขที่ 4791, 26946 และ 26947 ตำบลคลองเตย อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 2 โอนให้แก่จำเลยที่ 1 เฉพาะส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์หนึ่งในสองส่วน ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์หนึ่งในสองส่วนโดยปลอดภาระติดพัน โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมค่าอากร ค่าภาษีเงินได้และค่าใช้จ่ายในการโอน ถ้าจำเลยทั้งสองไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคาที่ดินเป็นเงิน 65,000,000 บาท แก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความรวม 160,000 บาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 มีชื่อเดิม "จูงยิ้น" ส่วนจำเลยที่ 2 มีชื่อเดิมว่า "แต้" และ "เต้น" จำเลยทั้งสองเป็นสามีภริยากันโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อปี 2483 ตามใบสำคัญการสมรสเอกสารหมายเลข 1 หลังจากนั้นประมาณ 10 ปี จำเลยที่ 2 ได้โจทก์เป็นภริยาอีกคนหนึ่งแต่มิได้จดทะเบียนสมรสกัน จำเลยที่ 2 พาโจทก์ไปพักอาศัยที่บ้านในบริเวณโรงงานจีนเสียงย่านสะพานเหลือง แขวงหัวลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยทั้งสองร่วมกันประกอบกิจการตัดเย็บรองเท้าอยู่ก่อนแล้ว และหลังจากนั้นจำเลยที่ 2 พาโจทก์ไปพักอาศัยที่บ้านอีกหลังหนึ่งในซอยวัดไผ่สิงโต แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อปี 2494 จำเลยที่ 2 ก่อ

ตั้งบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด ขึ้นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ส่วนบุคคลผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นรายอื่นมีฐานะเป็นเพียงผู้ถือหุ้นแทนจำเลยที่ 2 สำหรับโจทก์และจำเลยที่ 1 ไม่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 - 4 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่ในที่ดินเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ซึ่งจำเลยที่ 2 เข้าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด ประกอบกิจการค้าขายพืชไร่และหนังสือเป็นหลัก โจทก์กับจำเลยที่ 2 พักอาศัยอยู่ด้วยกันในบริเวณที่ตั้งของบริษัทดังกล่าว ภายหลังจากก่อตั้งบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด แล้ว จำเลยที่ 2 มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 ถึง จ.6 และต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535 จำเลยที่ 2 ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงให้แก่จำเลยที่ 1

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า โจทก์ใช้สิทธิฟ้องคดีโดยสุจริตหรือไม่ ปัญหาข้อนี้แม้จำเลยทั้งสองจะมีได้ยกขึ้นอ้างมาในศาลล่างทั้งสองแต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะเป็นเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ จำเลยทั้งสองจึงมีสิทธิยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง โดยจำเลยทั้งสองฎีกาว่า คดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทรวม 4 แปลง ร่วมกับจำเลยที่ 2 โดยอ้างเอกสารหมายเลข จ.10 หรือ เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ว่า เป็นบันทึกการแบ่งที่ดินพิพาทให้โจทก์ แต่ตามเอกสารหมายเลข จ.10 ดังกล่าว จำเลยที่ 2 ทำขึ้นโดยนายพิเชฐ หนายความ พิมพ์ข้อความให้ และขณะที่ทำเอกสารก็มีตัวโจทก์และบุตรของโจทก์อยู่ด้วยซึ่งในเอกสารดังกล่าวมีข้อความเพียงว่า หากได้มาจะยกให้บุตรที่เกิดระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์เท่านั้น ไม่มีข้อความตอนใดที่กำหนดยกให้แก่โจทก์เลย แสดงว่าในขณะที่จำเลยที่ 2 ทำเอกสารหมายเลข จ.10 นั้น โจทก์ได้ยอมรับสภาพว่าที่ดินพิพาทเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 2 กับจำเลยที่ 1 มิใช่เป็นของโจทก์ การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องและนำเอกสารหมายเลข จ.10 มาประกอบเป็น

เอกสารท้ายฟ้องโดยกล่าวอ้างว่าจำเลยที่ 2 ทำบันทึกยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ครึ่งหนึ่ง ทั้งที่ตนเองไม่มีสิทธิใดๆ ในที่ดินพิพาทเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์ไม่มีอำนาจ ฟ้องนั้น เห็นว่า คำฟ้องโจทก์ได้บรรยายโดยชัดแจ้งซึ่งสภาพแห่งข้อหาว่า โจทก์อยู่ กินเป็นสามีภริยากับจำเลยที่ 2 โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน 9 คน โจทก์กับจำเลยที่ 2 อาศัยอยู่บ้านเดียวกัน และร่วมกันประกอบกิจการค้าโดยก่อตั้ง บริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด จนกิจการมีฐานะมั่นคงสามารถซื้อที่ดินพิพาทรวม 4 แปลง โจทก์จึงมีสิทธิในที่ดินพิพาทในฐานะเจ้าของร่วมครึ่งหนึ่ง ต่อมาจำเลยที่ 1 หลอก ลวงจำเลยที่ 2 ว่าที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นสินสมรสให้โอนเป็นสินส่วนตัวของจำเลย ที่ 1 เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนั้นคำฟ้องโจทก์จึงเป็นคำขอที่อาศัยสิทธิ ในฐานะที่โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทเพื่อการใช้สิทธิติดตามเอา คืน โดยการเพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วน ที่โจทก์เป็นเจ้าของรวมซึ่งได้กระทำไปโดยไม่มีสิทธิหรืออำนาจตามกฎหมาย โจทก์ หาได้อ้างสิทธิหรือบังคับตามข้อความใดๆ ในเอกสารหมาย จ.10 มาฟ้องเพิกถอนการ โอนที่ดินพิพาทแต่อย่างใด ส่วนที่เอกสารดังกล่าวมีข้อความระบุว่า จำเลยที่ 2 มอบ อำนาจให้นายพิเชฐเป็นผู้ฟ้องเรียกที่ดินจากจำเลยที่ 1 เพื่อนำมาแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนของจำเลยที่ 2 จะยกให้แก่บุตรเองก็เป็นเรื่องที่จำเลยที่ 2 ผู้ทำเอกสารแสดง เจตนาของตนต่อนายพิเชฐในขณะนั้น แม้โจทก์อยู่ด้วยในขณะที่จำเลยที่ 2 ทำ เอกสารดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าโจทก์ได้ตกลงยินยอมหรือเข้าร่วมผูกพันตาม ข้อความในเอกสารนั้นแต่อย่างใด เอกสารหมาย จ.10 จึงไม่มีผลลบล้างสิทธิของ โจทก์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่มีอยู่ตามกฎหมาย กรณีจึงหาใช่เป็นการใช้สิทธิ โดยไม่สุจริตดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยทั้งสองอ้างมาขอ เท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ไม่อาจนำมาใช้เทียบเคียงกันได้ ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อ นี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองประการต่อไปว่า โจทก์เป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงหรือไม่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ศาล
อุทธรณ์ภาค 1 รับฟังพยานบุคคลโดยไม่พิจารณาเอกสารหมาย จ.10 ที่โจทก์กล่าว
อ้างในการฟ้องคดี ซึ่งเอกสารดังกล่าว นายพิเชฐทนายความโจทก์เป็นผู้ทำโดยมี
โจทก์และบุตรโจทก์รู้เห็นในการกระทำเอกสารแต่ก็ไม่ได้โต้แย้งคัดค้าน ทั้งที่นาย
พิเชฐได้อ่านข้อความให้บุคคลที่อยู่ ณ. ที่นั้นฟัง เมื่อข้อความตามเอกสารหมาย จ.10
ระบุไว้ชัดเจนว่า ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงไม่ใช่ที่ดินที่โจทก์กับจำเลยที่ 2 ร่วมกันซื้อมา
แล้วโจทก์ให้จำเลยที่ 2 ใส่ชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน นอกจากนี้ข้อความในเอกสารหมาย
จ.10 ต่อไปที่ว่าจำเลยที่ 2 ประสงค์จะฟ้องเพิกถอนการโอน เพื่อนำมาแบ่งเป็น 2
ส่วนเท่าๆ กัน โดยส่วนของจำเลยที่ 1 ให้ตกแก่จำเลยที่ 1 หรือบุตรของจำเลยที่ 1
ส่วนของจำเลยที่ 2 ให้ตกแก่บุตรของจำเลยที่ 2 ซึ่งเกิดกับโจทก์ แสดงให้เห็นได้ชัด
แจ้งว่า ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เท่านั้น
เห็นว่า การพิสูจน์สิทธิความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม จำต้องพิเคราะห์ถึงข้อเท็จ
จริงจากพยานหลักฐานต่างๆ ที่คู่ความนำเสนอต่อศาล เพื่อแสดงถึงสิทธิและการได้มา
ของโจทก์ว่ามีลำดับความเป็นมาอย่างไร ลำพังเอกสารหมาย จ.10 เพียงฉบับเดียว
ไม่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานที่จะอ้างอิงเพื่อที่จะยืนยันว่า ที่ดินพิพาทเป็นสินสมรส
ระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เท่านั้น และมีใช้กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมี
พยานเอกสารมาแสดงไม่อยู่ภายใต้บังคับของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 94 โจทก์จึงมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานมานำสืบพิสูจน์ได้ว่าที่ดินพิพาทโจทก์
มีส่วนเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอย่างไร ทั้งคดีนี้โจทก์ก็ได้ตั้งรูปคดีอ้างสิทธิความเป็น
เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมกับจำเลยที่ 2 โดยอาศัยข้อความจากเอกสารหมาย จ.10
แต่ประการใด โจทก์กล่าวอ้างว่า ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงโจทก์มีส่วนเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์รวมกับจำเลยที่ 2 โดยการนำมาหาได้ร่วมกันในระหว่างวันที่โจทก์อยู่กิน
ฉันสามีภริยากับจำเลยที่ 2 โจทก์เพียงแต่อ้างส่งเอกสารหมาย จ.10 เป็นพยาน

เอกสารเพื่อประกอบพยานหลักฐานอื่นๆ ของโจทก์เท่านั้น นอกจากนี้เมื่อศาลฎีกาได้ตรวจข้อความในเอกสารหมายเลข 10 โดยละเอียดแล้ว ก็ไม่มีข้อความตอนใดหรือส่วนใดที่ระบุว่าที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงนี้เป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ได้ฟังพยานหลักฐานให้ครบถ้วน แต่รับฟังเฉพาะคำเบิกความพยานโจทก์เท่านั้น ศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 แล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้พิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยทั้งสองแล้วจึงได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เป็นลำดับว่าโจทก์มีตัวโจทก์อ้างตนเองเบิกความเป็นพยานถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 รวมทั้งความเป็นมาของที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงโดยมีพยานบุคคลที่รู้เห็นข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงแต่ละเหตุการณ์มาเบิกความสนับสนุนได้ความสอดคล้องต้องกันว่า เมื่อจำเลยที่ 2 ได้โจทก์เป็นภรรยาอีกคนหนึ่ง จำเลยที่ 2 พาโจทก์ไปพักอาศัยอยู่ภายในบริเวณโรงงานจิ้นเส็ง ย่านสะพานเหลือง แขวงห้วยลำโพง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร แต่เนื่องจากมีเหตุทะเลาะวิวาทกันกับจำเลยที่ 1 ซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเช่นเดียวกัน จำเลยที่ 2 จึงพาโจทก์ไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งในซอยวัดไผ่สิงโต แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 กับพวกได้ก่อตั้งบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด ขึ้นมา บริษัทดังกล่าวได้ใช้บ้านเช่าที่โจทก์กับจำเลยที่ 2 พักอาศัยอยู่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ โจทก์มีส่วนช่วยเหลือจำเลยที่ 2 ในกิจการค้าขายของบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด ตลอดมา เมื่อมีผู้มาติดต่อกับบริษัทก็จะพบโจทก์ทำหน้าที่รับรองหรือติดต่อกับลูกค้าในบริษัท แล้วจึงได้วินิจฉัยพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองว่า จำเลยทั้งสองมีตัวจำเลยที่ 1 กับนางดวงจิตผู้เช่าเป็นคู่ความแทนจำเลยที่ 2 เบิกความลอยๆ แต่เพียงว่า จำเลยที่ 1 ได้ไปช่วยจำเลยที่ 2 ในกิจการของบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด สำหรับพยานบุคคลของจำเลยทั้งสองบางส่วนก็เบิกความขัดแย้งกัน บางส่วนก็เบิกความเชื่อมกับพยานหลักฐานของโจทก์อันเป็นข้อสนับสนุนให้พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดียิ่งขึ้น หลัง

จากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยชี้ว่าน้ำหนักคำพยานโจทก์และจำเลยทั้งสองดังกล่าวมานี้แล้วจึงฟังข้อเท็จจริงว่าตามพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2 ตั้งบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด ในลักษณะเป็นกิจการในครอบครัว โดยจำเลยที่ 2 อยู่กินฉันสามีภริยากับโจทก์ในบริเวณที่ตั้งของบริษัทดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนมีบุตรด้วยกันถึงแปดคน และโจทก์ได้ร่วมช่วยเหลือกิจการของบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด ตลอดมา เมื่อที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงได้มาจากรายได้ในกิจการของบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด แม้โจทก์เป็นภริยานอกสมรสก็ต้องถือว่าที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงเป็นทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน การที่จำเลยที่ 2 มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดแต่เพียงผู้เดียวก็เป็นการกระทำแทนโจทก์เท่านั้น ดังนี้ โจทก์จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลง ศาลฎีกาเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ดังกล่าวได้วินิจฉัยแยกแยะโดยให้เหตุผลไว้โดยละเอียดชัดแจ้งแล้วว่า พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสองด้วยเหตุผลอย่างไร และเป็นข้อวินิจฉัยทั้งที่มีเหตุผลครบถ้วนตรงตามพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายที่ปรากฏอยู่ในสำนวนแล้ว กรณีหาใช่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่ได้ฟังพยานหลักฐานให้ครบถ้วน หรือรับฟังเฉพาะคำเบิกความพยานโจทก์ดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่

จำเลยทั้งสองฎีกาประการต่อไปว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการโอนที่ดินพิพาท แล้วแบ่งที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงแก่โจทก์ครึ่งหนึ่งเป็นการไม่ชอบ เพราะที่ดินพิพาทดังกล่าวเป็นสินสมรสนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงที่จำเลยที่ 2 ได้มาเป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างจำเลยที่ 2 กับโจทก์ โจทก์มีสิทธิในที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเป็นของจำเลยที่ 2 และเป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 การที่จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทำนิติกรรมโอนที่ดินพิพาททั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทำนิติกรรมโอนที่ดินพิพาททั้งหมดแก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์เจ้าของกรรมสิทธิ์อีกคนหนึ่งมิได้รู้เห็นยินยอม นิติกรรมการโอนที่ดินดัง

กล่าวย่อไม่มีผลผูกพันกรรมสิทธิ์รวมในส่วนของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1361 วรรคสอง โจทก์มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนนิติกรรม การโอนที่ดินพิพาททั้งสี่แปลงระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 เฉพาะส่วนที่โจทก์มีส่วน เป็นเจ้าของอยู่ครึ่งหนึ่งได้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 หาได้พิพากษาเพิกถอนที่ดินพิพาทใน ส่วนที่เป็นสินสมรสระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ ที่ จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ในการก่อตั้งบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด ได้นำเงินทุนและทรัพย์สิน ทั้งหมดมาจากการแปรสภาพกิจการทางการค้ายี่ห้อจิ้นเส็งและยี่ห้อล่อจิ้นเส็ง ซึ่ง กิจการทั้งสองยี่ห้อดังกล่าวเป็นกิจการของจำเลยทั้งสองก่อนที่โจทก์จะอยู่กับ จำเลยที่ 2 โดยอ้างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทล่อจิ้นเส็ง จำกัด มาทำฎีกานั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงตามเอกสารดังกล่าว จำเลยทั้งสองเพ่งกล่าวอ้างขึ้นในชั้นฎีกา เป็นการนำพยานเอกสารเข้าสู่สำนวนความโดยไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 และโจทก์ไม่มีโอกาสซักค้านเกี่ยวกับเอกสารนี้ ข้อ เท็จจริงตามเอกสารดังกล่าวจึงรับฟังไม่ได้ สำหรับฎีกาของจำเลยทั้งสองในประเด็น ข้ออื่นๆ ล้วนแต่เป็นการโต้เถียงในข้อที่ไม่เป็นสาระสำคัญอันจะมีผลทำให้การ วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ที่ศาล อุทธรณ์ภาค 1 พิพากษามานั้นต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยทั้งสอง ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(มนตรี ยอดปัญญา-ดิเรก อิงคินันท์-วีระพล ตั้งสุวรรณ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ